

Termos de Uso e Políticas da Plataforma Rethink3D

Última Atualização: 13 de novembro de 2025

Preâmbulo

Bem-vindo(a) à Rethink3D. Estes Termos e Condições Gerais de Uso ("Termos") constituem um contrato de adesão legalmente vinculante entre você, doravante denominado(a) "USUÁRIO", e a RETHINK3D., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 60.192.743/0001-32, com sede na AVENIDA GETULIO VARGAS, 04 IFMA - CAMPUS SAO LUIS MONTE CASTELO, doravante denominada "Rethink 3D".

Este documento rege o acesso e a utilização de todos os serviços oferecidos por meio do aplicativo móvel e do website da Rethink3D.

A validade jurídica deste contrato eletrônico é amparada pelo Código Civil brasileiro (Lei nº 10.406/2002) e pelo Decreto nº 7.962/2013, que regulamenta o comércio eletrônico no Brasil.

ATENÇÃO: AO SE CADASTRAR E UTILIZAR OS SERVIÇOS DA PLATAFORMA, O USUÁRIO DECLARA TER LIDO, COMPREENDIDO E ACEITO, DE FORMA LIVRE E INEQUÍVOCA, TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTES TERMOS E DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTES DOCUMENTOS.

CASO NÃO CONCORDE COM QUALQUER DISPOSIÇÃO AQUI PRESENTE, O USUÁRIO NÃO DEVERÁ UTILIZAR OS SERVIÇOS.

Conforme o Código de Defesa do Consumidor, cláusulas que limitam direitos devem ser redigidas com destaque para garantir a sua imediata e fácil compreensão.

1. Definições

Para a correta interpretação deste documento, os termos listados abaixo, quando utilizados em letra maiúscula, terão os seguintes significados:

- **Plataforma ou Rethink3D:** Refere-se ao ecossistema tecnológico, incluindo o aplicativo móvel (iOS e Android) e o website, operado pela RETHINK3D, que funciona como um marketplace para a intermediação de serviços de impressão 3D.
- **Marketplace:** Refere-se a um ambiente digital que atua como intermediário entre ofertantes e consumidores, permitindo que terceiros (como os Makers) ofereçam seus produtos ou serviços diretamente aos Clientes. A Rethink3D, na qualidade de operadora do Marketplace, disponibiliza a tecnologia e o espaço virtual necessários para essa intermediação, sem se tornar parte nas transações realizadas entre as partes.
- **Usuário:** Termo genérico que designa qualquer pessoa física ou jurídica que acesse, se cadastre ou utilize os serviços da Plataforma, englobando tanto Clientes quanto Makers.
- **Cliente:** Usuário, pessoa física ou jurídica, que se cadastra na Plataforma com o objetivo de solicitar orçamentos, contratar serviços de impressão 3D e adquirir produtos personalizados.
- **Maker:** Usuário, pessoa física ou jurídica, que se cadastra na Plataforma para ofertar seus serviços de impressão 3D, criando e gerenciando uma "Loja" virtual para exibir seus produtos e receber pedidos.
- **Conteúdo do Usuário:** Toda e qualquer informação, dado, texto, imagem, especificação técnica e, em especial, arquivos de modelos tridimensionais (como, por exemplo, em formato STL) que sejam enviados, carregados ou compartilhados pelo Usuário na Plataforma.
- **Pedido Customizado (CustomOrder):** A solicitação formal, detalhada e acompanhada de especificações e/ou arquivos digitais, submetida por um Cliente na Plataforma para a fabricação de um objeto por meio de impressão 3D.
- **Orçamento (Quotation):** Proposta comercial enviada por um Maker em resposta a um Pedido Customizado de um Cliente, incluindo preço, prazo de produção e materiais.
- **LGPD:** Refere-se à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).
- **CDC:** Refere-se ao Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990).
- **Marco Civil da Internet:** Refere-se à Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil.
- **Intermediário de Pagamento:** Empresa Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A., ou outra que venha a substituí-la, responsável pelo processamento seguro das transações financeiras realizadas por meio da Plataforma.

2. Objeto dos Serviços

O serviço prestado pela Rethink3D consiste, essencial e exclusivamente, em oferecer uma plataforma tecnológica de intermediação que conecta Clientes interessados em soluções de manufatura aditiva e Makers capazes de prover tais serviços. A Plataforma atua como um facilitador, disponibilizando um ambiente digital para que as partes possam negociar e transacionar de forma direta.

As funcionalidades oferecidas como parte deste serviço de intermediação incluem:

- a) Disponibilização de um espaço virtual para que Makers possam criar e gerenciar suas Lojas, cadastrar produtos e apresentar seu portfólio;
- b) Ferramentas para que Clientes possam submeter Pedidos Customizados, com descrições detalhadas e upload de arquivos;
- c) Um sistema de comunicação em tempo real (Chat) para facilitar a negociação de Orçamentos e o alinhamento de detalhes técnicos entre Clientes e Makers;
- d) A integração com um Intermediário de Pagamento para processar as transações financeiras de forma segura.

Fica expressamente estabelecido que a **Rethink3D NÃO é fabricante, vendedora, fornecedora, importadora ou proprietária dos produtos impressos pelos Makers**. A Rethink3D não participa da execução dos serviços de impressão, não controla o estoque, não define preços e não garante a qualidade ou a entrega dos produtos finais. A relação contratual de compra e venda ou de prestação de serviços se estabelece diretamente entre o Cliente e o Maker.

A clareza sobre o objeto do serviço é fundamental para o gerenciamento de expectativas e a delimitação de responsabilidades. A jurisprudência brasileira tende a considerar os marketplaces como parte da cadeia de consumo, atribuindo-lhes responsabilidade solidária. Portanto, embora o objeto da Rethink3D seja a intermediação tecnológica, esta cláusula serve para informar ao Usuário que a responsabilidade primária pela qualidade e conformidade do produto físico é do Maker.

3. Aceitação dos Termos

O acesso e a utilização dos serviços da Plataforma estão condicionados à aceitação plena e sem reservas destes Termos. O aceite ocorre de forma expressa e inequívoca no momento do cadastro, quando o Usuário clica no botão com a declaração "Li e aceito os Termos de Uso e a Política de Privacidade". Este ato de aceite eletrônico é considerado, para todos os fins legais, uma assinatura com validade jurídica, manifestando o consentimento do Usuário e estabelecendo um vínculo contratual.

Os Termos de Uso para Makers e a Política de Privacidade são documentos anexos e parte integrante deste acordo. Ao aceitar estes Termos, o Usuário também concorda com as disposições contidas nesses documentos.

4. Cadastro e Conta do Usuário

4.1. Elegibilidade

Para se cadastrar e utilizar a Plataforma, o Usuário pessoa física deve ser maior de 18 anos e possuir plena capacidade civil. O cadastro em nome de pessoa jurídica deve ser realizado por seu representante legal devidamente autorizado.

4.2. Veracidade das Informações

O Usuário é o único e exclusivo responsável pela veracidade, exatidão e atualização de todas as informações fornecidas no momento do cadastro. O Usuário se compromete a manter seus dados cadastrais sempre atualizados. A Rethink3D se reserva o direito de utilizar todos os meios válidos e possíveis para identificar seus Usuários, podendo solicitar dados adicionais e documentos que estime serem pertinentes. A constatação de dados falsos, incorretos ou desatualizados poderá resultar na suspensão ou no cancelamento definitivo da conta, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

4.3. Segurança da Conta

A conta do Usuário é pessoal e intransferível. O Usuário é o único responsável pela guarda e confidencialidade de sua senha de acesso, criada no momento do cadastro e gerenciada pelo sistema de autenticação do Firebase Auth. O Usuário se compromete a notificar a Rethink3D imediatamente sobre qualquer uso não autorizado de sua conta ou qualquer outra quebra de segurança. A Rethink3D não será responsável por quaisquer perdas ou danos resultantes do acesso não autorizado à conta do Usuário por falha de segurança imputável ao próprio Usuário.

5. O Papel da Rethink3D como Intermediária e Limitação de Responsabilidade

5.1. Natureza da Intermediação

A Rethink3D atua como uma provedora de aplicação de internet, nos termos do Marco Civil da Internet, oferecendo um espaço para que Clientes e Makers negociem e contratem entre si. A Rethink3D não é parte na transação de compra e venda ou prestação de serviços que se estabelece entre os Usuários.

5.2. Limitação de Responsabilidade

A redação desta cláusula visa delimitar as responsabilidades da Plataforma, em conformidade com a legislação brasileira, que veda a isenção total de responsabilidade do fornecedor em contratos de consumo. A jurisprudência consolidada entende que plataformas que participam da cadeia de valor, intermediando pagamentos e comunicação, possuem responsabilidade objetiva e solidária por falhas na prestação do serviço como um todo.

Assim, a responsabilidade da Rethink3D é delimitada da seguinte forma:

- **Qualidade e Execução dos Serviços dos Makers:** A Rethink3D não possui qualquer responsabilidade sobre a qualidade técnica, precisão, segurança, legalidade, pontualidade na entrega ou conformidade dos produtos impressos pelos Makers. Toda e qualquer reclamação, vício ou defeito do produto ou serviço é de responsabilidade

integral e exclusiva do Maker, que atua como fornecedor final na relação com o Cliente.

- **Negociações e Acordos:** A Rethink3D não interfere nas negociações de preço, prazo, materiais ou quaisquer outras especificações técnicas. A Plataforma apenas fornece as ferramentas tecnológicas (chat, sistema de orçamento) para que os Usuários realizem tais negociações de forma autônoma.
- **Conteúdo do Usuário:** A Rethink3D não realiza fiscalização prévia ou monitoramento editorial do Conteúdo do Usuário, incluindo os arquivos de modelos 3D e as descrições dos Pedidos Customizados. A responsabilidade por violações de propriedade intelectual, pela legalidade do objeto a ser impresso ou por qualquer conteúdo ilícito é exclusiva do Usuário que o publicou.

5.3. Responsabilidade da Plataforma

A responsabilidade da Rethink3D se restringe a falhas e vícios em seus próprios serviços de intermediação tecnológica. Isso inclui, mas não se limita a:

- Indisponibilidade prolongada e não programada da Plataforma;
- Falhas de segurança em seus sistemas que resultem em vazamento de dados pessoais, exceto em casos de culpa exclusiva de terceiros ou do próprio Usuário;
- Erros no sistema de processamento de pagamentos que sejam de sua responsabilidade direta.

6. Regras de Utilização da Plataforma

6.1. Conduta Geral do Usuário

O Usuário se compromete a utilizar a Plataforma de acordo com a lei, a moral, os bons costumes e as regras estabelecidas nestes Termos. É estritamente proibido utilizar a Plataforma para fins ilícitos, fraudulentos, ou que violem direitos de terceiros ou da própria Rethink3D.

6.2. Regras para o Sistema de Chat

O sistema de chat integrado é uma ferramenta para facilitar a comunicação profissional entre Clientes e Makers, exclusivamente para fins relacionados aos Pedidos de produtos realizados, aos Pedidos Customizados e Orçamentos.

É expressamente proibido no chat:

- Enviar spam, mensagens não solicitadas ou de cunho publicitário não relacionado ao objeto da negociação;
- Utilizar linguagem ofensiva, discriminatória, ameaçadora ou que configure assédio;
- Compartilhar informações de contato pessoal (como telefone, e-mail, redes sociais) com o objetivo de realizar a transação fora da Plataforma, em violação à cláusula de não contorno;
- Transmitir vírus, malware ou qualquer código de natureza destrutiva.

A Rethink3D poderá, em conformidade com a LGPD e com base no legítimo interesse de garantir a segurança da Plataforma e prevenir fraudes, monitorar as comunicações realizadas através do chat para verificar o cumprimento destes Termos.

6.3. Cláusula de Não Contorno (Non-Circumvention)

O modelo de negócio da Rethink3D baseia-se na comissão sobre as transações realizadas por meio da Plataforma. Portanto, o Usuário (Cliente ou Maker) se compromete a não utilizar a Plataforma para iniciar um contato e, subsequentemente, concluir a negociação e o pagamento fora do ambiente da Rethink3D com o intuito de evitar o pagamento da comissão devida. A identificação de tal prática, seja por monitoramento do chat ou por denúncia, será considerada uma violação grave destes Termos e resultará na suspensão imediata ou no cancelamento definitivo das contas dos Usuários envolvidos.

7. Propriedade Intelectual

Esta cláusula é de fundamental importância devido à natureza dos serviços prestados, que envolvem a manipulação e reprodução de arquivos digitais potencialmente protegidos por direitos de propriedade intelectual.

7.1. Propriedade Intelectual da Rethink3D

A marca "Rethink3D", seu logotipo, o software, o design da interface, os textos, gráficos e todo o conteúdo desenvolvido pela Rethink3D são de sua propriedade exclusiva e protegidos pelas leis de propriedade intelectual. É concedida ao Usuário uma licença de uso pessoal, limitada, não exclusiva, intransferível e revogável para acessar e utilizar os serviços da Plataforma, estritamente para os fins previstos nestes Termos.

7.2. Propriedade Intelectual do Conteúdo do Usuário

A plataforma atua como um canal para a troca de informações e arquivos entre os usuários, e a responsabilidade sobre a titularidade e a legalidade desse conteúdo é alocada da seguinte forma para mitigar os riscos legais da Rethink3D:

- **7.2.1. Declaração de Titularidade e Licença pelo Cliente:** Ao submeter um Pedido Customizado e realizar o upload de um arquivo de modelo 3D (ex: STL), o Cliente declara e garante, sob as penas da lei, que: (a) é o único e legítimo titular de todos os direitos de propriedade intelectual (direitos autorais, patentes, desenhos industriais, etc.) sobre o referido modelo; ou (b) possui uma licença válida, por escrito, do titular dos direitos, que o autoriza expressamente a reproduzir o objeto para os fins solicitados, sejam eles pessoais ou comerciais.
- **7.2.2. Responsabilidade e Indenização:** O Cliente assume total e exclusiva responsabilidade por qualquer violação de direitos de propriedade intelectual de terceiros decorrente do Conteúdo do Usuário que ele submeter. O Cliente se compromete a indenizar, defender e isentar a Rethink3D e o Maker de quaisquer reclamações, ações judiciais, perdas, danos, custos e despesas (incluindo honorários advocatícios) que venham a sofrer em decorrência de uma alegação de infração de propriedade intelectual. Esta obrigação de indenizar transforma um risco operacional da plataforma em uma responsabilidade contratual do usuário, que é a parte com conhecimento sobre a origem e a legalidade do arquivo.
- **7.2.3. Licença Limitada para o Maker:** Ao aceitar um Orçamento, o Cliente concede automaticamente ao Maker selecionado uma licença limitada, não exclusiva, intransferível e restrita ao território brasileiro, para utilizar o arquivo digital e as especificações do projeto com a única e exclusiva finalidade de: (a) analisar o projeto para fins de fabricação; e (b) fabricar a quantidade de objetos físicos solicitada pelo Cliente no respectivo pedido. É expressamente vedado ao Maker utilizar, distribuir, vender, modificar, criar obras derivadas ou de qualquer outra forma explorar o arquivo

digital do Cliente para qualquer outra finalidade.

- **7.2.4. Confidencialidade do Maker:** O Maker se compromete a tratar todos os arquivos e especificações técnicas recebidos dos Clientes como informação confidencial, não devendo divulgá-los a terceiros, exceto quando estritamente necessário para a execução do serviço (por exemplo, a um subcontratado, mediante acordo de confidencialidade).

7.3. Mecanismo de Denúncia de Violação (Notice and Takedown)

A Rethink3D respeita os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Caso qualquer pessoa acredite que seu direito foi violado, deverá enviar uma notificação detalhada para o e-mail contato@rethink3d.com.br, contendo: (a) identificação da obra protegida supostamente infringida; (b) identificação do material infrator na Plataforma, com informações suficientes para sua localização; (c) informações de contato do reclamante; e (d) uma declaração de que as informações são precisas e de que o reclamante é o titular do direito ou está autorizado a agir em seu nome. Após o recebimento da notificação, a Rethink3D investigará a reclamação e poderá remover o conteúdo infrator, conforme os procedimentos estabelecidos no Marco Civil da Internet.

8. Política de Privacidade e Proteção de Dados (LGPD)

A Política de Privacidade da Rethink3D descreve de forma detalhada como os dados pessoais dos Usuários são coletados, utilizados, armazenados e protegidos, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). O documento completo está disponível em <https://web.rethink3d.com.br/termos>.

9. Sanções

Sem prejuízo de outras medidas, a Rethink3D poderá, a seu exclusivo critério, advertir, suspender temporariamente ou cancelar definitivamente a conta de um Usuário, a qualquer tempo, caso:

- O Usuário descumpra qualquer disposição destes Termos ou de documentos a ele integrados;

- Pratique atos fraudulentos, dolosos ou que causem dano a terceiros ou à própria Plataforma;
- Forneça informações inverídicas ou se recuse a apresentar documentos solicitados;
- Não seja possível verificar a identidade do Usuário ou se qualquer informação fornecida por ele se provar falsa.

10. Disposições Gerais

10.1. Modificações dos Termos

A Rethink3D se reserva o direito de alterar estes Termos a qualquer momento. As alterações serão comunicadas aos Usuários através de notificação no aplicativo ou por e-mail com antecedência razoável. A continuidade do uso da Plataforma após a entrada em vigor das modificações constituirá aceitação tácita das novas condições.

Alterações que envolvam o modelo de comissão ou remuneração dos Makers seguirão o mesmo procedimento de comunicação prévia, conforme previsto nos Termos e Condições Adicionais para Makers.

10.2. Lei Aplicável e Foro

Estes Termos e a relação entre a Rethink3D e os Usuários serão regidos pelas leis da República Federativa do Brasil. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão. Em se tratando de relação de consumo, o Cliente poderá optar por ajuizar a ação no foro de seu domicílio, conforme o CDC.

10.3. Canal de Comunicação

Para qualquer dúvida, sugestão ou reclamação, o Usuário poderá entrar em contato com a Rethink3D através do e-mail oficial: contato@rethink3d.com.br.